

1500871-34.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Comarca, em conhecido ponto de tráfico.

Ocorre que, guardas municipais que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram a DENUNCIADA no referido ponto, em atitude suspeita, optando pela abordagem.

Realizada busca pessoal, com a denunciada foi encontrada uma bolsa contendo 64 porções de cocaína e 49 frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500871-34.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500871-34.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090426/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 24034496 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2090426 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

CAMILA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 00:25 horas, na Rua Carlópolis, nº 284, bairro Presidente Dutra, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 598 porções de cocaína, com massa líquida de 197,98 gramas, 182 porções de maconha, com massa líquida de 281,76 gramas, e 23 frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), conforme laudo de exibição e apreensão de fls. 24/25 e laudo de constatação provisória de fls. 10/14.

Segundo se apurou, a ré obteve, em circunstâncias ainda não esclarecidas, a posse das drogas acima mencionadas, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Na

sequência, passou a comercializá-las livremente nesta Comarca, em conhecido ponto de tráfico.

Ocorre que, guardas municipais que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram a DENUNCIADA no referido ponto, em atitude suspeita, optando pela abordagem.

Realizada busca pessoal, com a denunciada foi encontrada uma bolsa contendo 64 porções de cocaína e 49 frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais).

Indagada, CAMILA confessou informalmente que estava comercializando drogas no local e que a quantia apreendida era decorrente da traficância. Além disso, informou que em um barraco próximo mantinha guardados outros entorpecentes, local em que os guardas municipais encontraram 534 porções de cocaína, 23 frascos de lança-perfume e 133 porções de maconha, todos embalados de forma semelhante às drogas encontradas anteriormente.

A ré foi notificada às fls. 85 e apresentou defesa preliminar às fls. 89/91.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 94/95), sendo a ré citada às fls. 122.

Durante a instrução do processo em Juízo foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório da ré, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da demanda.

A Defesa requereu: a) nulidade do processo desde o início em razão da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia; b) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal, fundamentadas exclusivamente no nervosismo da Ré, e realizadas por homens em uma mulher; c) nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos guardas municipais; d) absolvição por falta de provas; e) pena-base no mínimo legal; f) atenuante da confissão informal; g) redutor do art. 41 da Lei de Drogas (a Ré teria confessado informalmente a traficância e colaborado para a recuperação das drogas); h) regime inicial diverso do fechado, em especial diante do tempo de custódia cautelar; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime imputado ao réu encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo Laudo de Constatação Provisória às fls. 10/14 e Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 128/130, bem como pelo firme depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas, que se encontram em perfeita consonância com os depoimentos prestados no inquérito policial.

Entretanto, quanto à autoria imputada à ré, não restou demonstrada de forma satisfatória.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis metropolitanos. Como se sabe, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo, de modo que não há exceção em relação à guarda municipal. Além do mais, a Lei n. 13.022/2014, em seu artigo 5º, estabeleceu, como atribuições da Guarda Civil, entre elas: "IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; e XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário", de modo que não se afigura ilegal o procedimento levado a efeito no caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.

LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. [...] 2. Não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis

municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...] (STJ, HC 402.793/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro

Ribeiro Dantas, DJ19.10.2017); "TRÁFICODEENTORPECENTES (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Nulidade processual. Inocorrência. Estado de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inadmissibilidade. Medidas que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2049951-02.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Tristão Ribeiro, DJ 12.04.2018) Também afasto a alegação de nulidade por violação de domicílio. O comando constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio elenca exceções, entre elas, o flagrante delito, que excepciona a tal garantia tanto durante o dia quanto durante a noite. Tratando-se de crime permanente, como o porte de arma e de munição e no tráfico de drogas, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal).

Por fim, não há qualquer mácula na busca efetuada pelos agentes, não havendo sequer reclamação da acusada quando de seus interrogatórios na fase policial.

Dispõe o artigo 249 do Código de Processo Penal que "a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.". Com efeito, deve-se chamar a atenção para a exceção prevista no artigo, facultando a busca em mulher por um homem, quando a busca por mulher importar retardamento ou prejuízo da diligência. Naturalmente, trata-se de uma situação excepcional, em que não há qualquer mulher para realizar a busca e não se pode aguardar a sua chegada ou o encaminhamento da suspeita até ela.

Ademais, eventual desrespeito à regra prevista no artigo 249 do Código de Processo Penal (busca em mulher), que não é absoluta e sim, frise-se, mera recomendação, não anularia a ação penal, que foi realizada de acordo com os princípios norteadores do Direito, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O 40, V, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PRELIMINAR: ILICITUDE NA COLHEITA DE PROVAS, UMA VEZ QUE A ACUSADA FOI REVISTADA POR POLICIAIS HOMENS - INOBSERVÂNCIA AO DETERMINADO PELO ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - NÃO HÁ QUE PROCLAMAR NULIDADE EM FASE POLICIAL, ATÉ PORQUE NÃO AFETA A FASE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES DA ACUSADA - PROCEDIMENTO ESTABELECIDO QUE É MERA RECOMENDAÇÃO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO SE NÃO RETARDAMENTO OU PREJUÍZO DA DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE AFASTADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS- PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS: FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - PENAS BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO, RECONDUZIDAS AO PISO, NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADO - REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 CONCEDIDO EM GRAU MÁXIMO - REGIME ABERTO E CONCEDIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501899-56.2020.8.26.0228; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Ivana David; Origem: Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 24.09.2020)

No mérito, a ação é improcedente.

O guarda civil metropolitano Eriquisson Silva Pereira, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido por tráfico de drogas; a ré estava sozinha

na via pública e demonstrou nervosismo quando viu a viatura, o que ensejou a abordagem; ela tinha nas mãos uma nécessaire com drogas (maconha e cocaína) e dinheiro; ela indicou um barraco próximo onde havia mais droga; a acusada confessou que estava traficando; não indicou quem seria o fornecedor.

O guarda civil metropolitano Luiz Carlos Alves da Costa se manifestou no mesmo sentido.

Interrogada em Juízo, a ré aduziu que estava no barraco quando os guardas chegaram; tinha ido lá para usar droga (cocaína); "Careca" estava lá também; acha que ele morava nesse barraco; ele foi abordado também; os guardas encontraram drogas (maconha, cocaína e lança-perfume) e dinheiro; as drogas não eram dela; tinha mais gente na rua.

A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito.

Entendo que o conjunto probatório realizado sob contraditório não se mostrou suficiente a embasar um decreto condenatório.

Os depoimentos dos policiais, em que pese terem sido coesos em Juízo, não esclareceram o que ensejou a abordagem da acusada, que estaria sozinha na rua, local conhecido por tráfico de drogas. Em contrapartida, a ré afirmou que estava dentro do barraco de pessoa conhecida por "Careca", o qual também estava lá, e que havia mais pessoas na rua. Não foram apresentadas outras testemunhas presenciais dos fatos.

Assim, em que a pese a materialidade estar comprovada, não restou demonstrado de forma segura que a acusada estivesse traficando as drogas encontradas.

Portanto, a ação penal deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER CAMILA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Assistida pela Defensoria Pública, concedo à ré os benefícios da justiça gratuita. Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA